Судебный акт по делу № 88-1993/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16991105&case_uid=a7715db8-86f8-4953-9cb3-103211d213fd&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-1993/2026

Уникальный идентификатор дела 77RS0021-02-2025-000218-90

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 29 января 2026 г.

Определение изготовлено в полном объёме 30 января 2026 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Анатийчук О.М.,

судей Патронова Р.В. и Куденко И.Е.

рассмотрела в открытом судебном заседании 29 января 2026 г. по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы на решение Пресненского районного суда города Москвы от 11 марта 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 сентября 2025 г.

гражданское дело № 2-4808/2025 по иску прокурора Юго-Восточного административного округа города Москвы в интересах Новикова Владислава Мерабовича к Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и Департаменту городского имущества города Москвы о признании недействительным решения Комиссии по жилищным правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам обеспечения жилым помещением, признании права на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения из специализированного жилищного фонда города Москвы по договору найма специализированного жилого помещения,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав объяснения представителя ответчика Говердовского А.А., поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя истца Новикова В.М. – Головань А.И., возражавшего против удовлетворения жалобы, представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Хатовой В.Э., полагавшую жалобу не подлежащей удовлетворению,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

решением Пресненского районного суда города Москвы от 11 марта 2025 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 сентября 2025 г., частично удовлетворён иск прокурора ЮВАО города Москвы. Признаны незаконными и отменены решения Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 21 декабря 2023 г. (протокол № 299), от 13 февраля 2024 г. (протокол № 301), от 4 апреля 2024 г. (протокол № 303) по жилищному вопросу Новикова В.М.,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения. За Новиковым В.М. признано право на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения из специализированного жилищного фонда города Москвы по договору найма специализированного жилого помещения.

В кассационной жалобе, поданной во Второй кассационный суд, представителем Департамента городского имущества города Москвы Спесивцевой С.В., полномочия которой удостоверены надлежащим образом, ставится вопрос об отмене принятых судами первой и апелляционной инстанции судебных постановлений, как незаконных с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении заявленного прокурором иска. В обоснование доводов кассационной жалобы ссылается на неправильное применение судами норм материального и процессуального права. В кассационной жалобе приводит доводы, аналогичные доводам ранее приведенным в апелляционной жалобе. Считает, что у судов отсутствовали основания для частичного удовлетворения заявленного Новиков В.М. иска, поскольку истец обеспечен жилым помещением.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции истец Новиков В.М., представители комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департамента городского имуществу города Москвы, ГБУ города Москвы Центр «Содействие» не явились. О времени и месте судебного заседания, назначенного на 29 января 2026 г., извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 статью 3795 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Выслушав объяснения представителя ответчика Говердовского А.А., поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя истца Новикова В.М. – Головань А.И., возражавшего против удовлетворения жалобы, представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Хатовой В.Э., полагавшую жалобу не подлежащей удовлетворению, изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, кассационный суд общей юрисдикции не находит оснований для отмены состоявшихся судебных постановлений.

Обращаясь в суд с настоящим иском прокурор ссылался на то, что Новиков В.М. относится к числу детей, оставшихся без попечения родителей, и подлежит обеспечению жилым помещение в однократном порядке.

Разрешая спор и принимая решение о частичном удовлетворении иска прокурора, суд первой инстанции руководствовался требованиями Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 397, постановлением Правительства города Москвы от 14 июля 2015 г. № 430-ПП «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Москве», Законом города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 и исходил из того, что действия ответчика по

исключению истца из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются незаконными.

При этом суд указал на факт невозможности проживания Новикова В.М. в жилом помещении по адресу:

<адрес>

, совместно с Новиковой К.М., которая была лишена родительских прав в отношении истца, а также из того, что на каждого проживающего по указанному адресу приходится 12,78 кв.м, что менее нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в городе Москве.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с выводами судов первой и апелляционной инстанций соглашается, находит их основанными на правильном применении к спорным правоотношениям норм материального и процессуального права, а также соответствующими представленным сторонами доказательствам, которым судами с учётом требований статей 59, 60, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дана надлежащая правовая оценка.

Согласно части 1 статьи 109 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В силу статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» законодательство Российской Федерации о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит из соответствующих статей Конституции Российской Федерации, названного федерального закона, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции, действующей с 1 января 2013 г.) установлено, что проживание граждан указанной категории в ранее занимаемых на праве собственности или условиях социального найма жилых помещениях признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из нижеследующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельство.

В городе Москве регулирование правоотношений, связанных с реализацией права лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями, осуществляется Законом города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».

Перечень обстоятельств, при наличии любого из которых возвращение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в сохраненные за ними жилые помещения невозможно, установлен частью 6 статьи 13 данного закона.

Подпунктом «а» пункта 1 части 6 статьи 13 Закона города Москвы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 6 ноября 2013 г. № 60) предусмотрено, что проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием следующего обстоятельства: проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц, лишенных родительских прав в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Правильно применив приведённые требования закона, а также то, что спор имел место до внесения изменений в часть 6 статьи 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61, суды исходя из обстоятельств дела, пришли к верному выводу о частичном удовлетворении иска.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, получили надлежащую правовую оценку судами нижестоящих инстанций. Само по себе несогласие подателя жалобы с выводами судебных инстанций относительно установленных ими фактических обстоятельств, ровно как и оценке данных обстоятельств, основанием для отмены судебных постановлений судом кассационной инстанции согласно части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не являются.

Руководствуясь статьями 379?, 390, 390? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Пресненского районного суда города Москвы от 11 марта 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 сентября 2025 г. оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи